

1500712-76.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2087004/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 17059400 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500712-76.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500712-76.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2087004/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 17059400 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 710/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2087004 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2087004-53.2021.030638 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2087004 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 710/21/638 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ MACHADO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Davi de Castro Pereira Rio

Vistos.

Diante da determinação exarada nos autos do Habeas Corpus nº 691273/SP (2021/0283511-9), impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça, passo a realizar nova dosimetria da pena do réu ANDRE LUIZ MACHADO PEREIRA.

“Passo, então, à fixação da pena.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ausentes no caso concreto motivos para maior rigor.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Ainda na terceira fase de fixação da pena, em cumprimento à determinação exarada nos autos Habeas Corpus supramencionado, aplico o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e o faço para reduzir a pena em um sexto, fixando a pena

em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

A redução deve ser realizada em seu patamar mínimo, tendo em vista a gravidade da conduta do réu e a grande quantidade de drogas que o réu trazia consigo 36 (trinta e seis) invólucros contendo 69,52g de Cannabis Sativa L, 26 (vinte e seis) invólucros contendo 5,89g de cocaína na forma de crack e 316 (trezentos e dezesseis) invólucros contendo 162,21g de cocaína, circunstância que denota o seu envolvimento com atividades criminosas.

De fato, a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu é expressiva, indicando que seriam destinadas a grande número de pessoas.

Sobre o tema:

'A propósito, pontue-se que, consoante a literatura médica e a jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a 0,02g do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida (170,7g) representa, pelo menos, 8.500 (!) porções 'insuportáveis', ensejando quadro de overdose (Delton Croce e Delton Croce Júnior, 'Manual de Medicina Legal', 5ª edição, Editora Saraiva, 2.004, nº.

14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, "Medicina Legal e Antropologia Forense", 1ª edição, 1.988, nº. 42, pg. 539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP, Apelação Criminal nº. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador

PENTEADO NAVARRO), peculiaridade apta a corroborar o espúrio comércio. Do mesmo modo, conforme decisão publicada na RT 546/327, para se fazer um cigarro de 'maconha' tipo fininho ou bagana, basta 0,33g da referida droga, representando a quantidade de Cannabis sativa L apreendida (1.966,8g), no mínimo, 5.900 'cigarros' do tóxico, não havendo, pois, cogitar-se de posse para consumo próprio, ainda mais porque, já o uso de ínfima parte da substância, seria suficiente para ocasionar acentuada diminuição do rendimento psicomotor e depressão grave (Delton Croce e Delton Croce Júnior, 'Manual de Medicina Legal', 5ª edição, Saraiva, pg. 636; TJESP, Apelação Criminal nº. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO), tudo confirmando a infração penal descrita na denúncia.'

(APELAÇÃO CRIMINAL nº. 1502606-75.2017.8.26.0536 - Des. Relator Farto Salles - 8ª Câmara de Direito Criminal - TJSP).

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 1º, alínea "b", do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a pena supera quatro anos de reclusão.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar ANDRÉ LUIZ MACHADO PEREIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa.

Diante do tempo transcorrido de custódia cautelar e levando-se em conta a pena imposta de acordo com a imposição exarada pela superior instância, defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado."

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA